Chapitre 20 – Numérique en santé : réglementation, secret, IA · carte mentale complète

Protéger, partager, vérifier

1. Données

SANTÉ
- Nature · **croisement**
- **Destination** (photo d'assiette)

ARTICLE 9
- Interdit **sauf** exceptions
- Consentement explicite, soins

TEXTES
- Loi I&L **6/1/1978**
- RGPD 2016 → **25/5/2018**

2. RGPD

PRINCIPES
- Finalité · **minimisation**
- Base légale · durée · sécurité

ACTEURS
- Responsable · **sous-traitant** (28)
- DPO · registre · **AIPD**

CNIL
- Mise en demeure · amende
- **20 M€ ou 4 %** du CA

3. HDS, secret

HDS
- Hébergeur **certifié**
- Référentiel 2024 : **EEE**

CONSERVATION
- **20 ans** · mineur 28 ans
- Décès : **10 ans**

SECRET
- L. 1110-4 · **226-13 CP**
- **1 an, 15 000 €**

4. Partage, droits

ACCÈS DOSSIER
- **≥ 48 h, ≤ 8 jours**
- **2 mois** si > 5 ans

OUTILS
- **MSSanté** · objet neutre
- Mon espace santé · **historique**

VIOLATION
- CNIL **72 h** week-end compris
- Personnes si risque **élevé**

5. Réutiliser

BASES
- **SNDS** 2016 · HDH 2019
- EHDS **2025/327**

PROTÉGER
- Pseudonymisé ≠ anonymisé
- **k-anonymat** · seuil 5-10

FINALITÉ
- Étude interne ≠ recherche
- Complétude = renseignés / examinés

6. IA : limites

LANGAGE
- Texte **le plus probable**
- **Hallucination** · fausses réf.

ÉVALUER
- Exactitude **trompe** si rare
- Sensibilité · spécificité · **VPP**

BIAIS
- Sjoding 2020 · **Obermeyer** 2019
- **Dérive** : surveiller

7. Règles IA

AI ACT
- **2024/1689** · 4 niveaux
- Omnibus : **2027-2028**

DM
- **2017/745** · finalité médicale
- Règle 11 : au moins **IIa**

HAS
- **A.V.E.C.** (30/10/2025)
- L. 4001-3 : **informer** le patient

8. Inès, approf.

INÈS
- Fiche **14** → **6** (57,1 %)
- Appli **4/12** : refusée

INS
- **Qualifiée** = INSi + pièce
- Vitale ≠ pièce d'identité

AUTRES
- Télésurveillance **1/7/2023**
- Lemoine : **200 000 €**, 60 ans

9. Cas, jury

CAS
- Accord **écrit, individuel**
- Rançon : **ne pas payer**

MÉTHODE
- Données · acteurs · **règles**
- Calcul · mesures · **humain**

JURY
- Textes **datés** · bon canal
- **L'outil propose**, je décide

Pièges ✕ « **Anonyme** car sans le nom » ✕ « Autorisation **CNIL** pour tout » ✕ « Le RGPD date de **2018** » ✕ « **72 h ouvrées** » ✕ « L'**IA a calculé** les apports » ✕ « Exactitude **92 %** : fiable » ✕ Accord **oral en groupe** ✕ Compte rendu **par mail** ✕ **Carte Vitale** = identité ✕ « Vous êtes bien **M. X** ? » ✕ Dossier ouvert **par curiosité**